

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA**

Nomor : Kep-032/DIR/KPEI/0219

Perihal : Peraturan KPEI Nomor X-2 tentang Fasilitas Triparty Repo

Tgl. Diterbitkan : 25 Februari 2019

Tgl. Diberlakukan : 28 Februari 2019

Bahan Acuan : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-125/PM.21/2019 tanggal 31 Januari 2019, perihal: Persetujuan atas Rancangan Peraturan PT KPEI Nomor X-2 tentang Fasilitas Triparty Repo

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka mendukung pengembangan Pasar Modal Indonesia, khususnya pelaksanaan transaksi *repurchase agreement* (Transaksi Repo) oleh lembaga jasa keuangan, dipandang perlu adanya layanan pihak ketiga yang dapat menunjang efektivitas serta kemudahan dan keterbukaan informasi atas pelaksanaan Transaksi Repo tersebut.
2. Bahwa KPEI telah mendapatkan persetujuan OJK untuk melaksanakan kegiatan usaha lain sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor S-723/PM.21/2018 tanggal 11 Juli 2018 perihal Persetujuan PT KPEI Sebagai Penyedia Layanan Pihak Ketiga Transaksi Repo (Third-party Repo).
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu untuk menetapkan Peraturan KPEI tentang Fasilitas Triparty Repo dalam Surat Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608 Tahun 1995).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617 Tahun 1995).
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.



4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK/04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.
5. Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan.
6. Surat Edaran OJK Nomor 33/SEOJK.04/2015 tentang *Global Master Repurchase Agreement* Indonesia.
7. Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-26/PM/1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
8. Keputusan OJK Nomor S-723/PM.21/2018 tanggal 11 Juli 2018 perihal Persetujuan PT KPEI Sebagai Penyedia Layanan Pihak Ketiga Transaksi Repo (Third-party Repo).
9. Anggaran Dasar PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Peraturan KPEI Nomor X-2 tentang Fasilitas Triparty Repo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
 2. Pengecualian sementara terhadap pemberlakuan Peraturan KPEI Nomor X-2 tentang Fasilitas Triparty Repo adalah sebagai berikut:
 - a. Efek yang menjadi obyek Transaksi Repo dalam penggunaan Fasilitas Triparty Repo sebagaimana tercantum dalam ketentuan angka I.9. adalah saham.
 - b. Marjin yang digunakan dalam Transaksi Repo dalam penggunaan Fasilitas Triparty Repo sebagaimana tercantum dalam ketentuan angka 1.16. adalah dana/uang kas.
 - c. Dalam rangka memberikan stimulus pada penggunaan Fasilitas Triparty Repo, maka diberlakukan pengecualian atas pengenaan biaya penggunaan Fasilitas Triparty Repo untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Keputusan Direksi ini diberlakukan.



3. Penyampaian laporan Transaksi Repo atas saham oleh Partisipan Triparty Repo tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan.
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diberlakukannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata perlu penyempurnaan atau terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Februari 2019



Sunandar
Direktur Utama



Umi Kulsum
Direktur



Iding Pardi
Direktur



LAMPIRAN
Keputusan Direksi
PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
Nomor : Kep-032/DIR/KPEI/0219
Tanggal : 25-02-2019

PERATURAN KPEI NO. X-2 TENTANG FASILITAS TRIPARTY REPO

I. Definisi

Di dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- I.1. **Transaksi Repurchase Agreement** yang selanjutnya disingkat **Transaksi Repo** adalah kontrak jual atau beli Efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan.
- I.2. **Triparty Repo** adalah transaksi repo dimana para pihak sepakat untuk menunjuk KPEI untuk melakukan pemeliharaan dan pengelolaan Marjin, *mark to market*, penyelesaian transaksi dan kegiatan lainnya terkait Transaksi Repo yang dilakukannya selama Transaksi Repo tersebut masih berlangsung.
- I.3. **KPEI** adalah PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
- I.4. **KSEI** adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- I.5. **Fasilitas Triparty Repo** adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh KPEI untuk menyelenggarakan Transaksi Repo yang dilakukan oleh Partisipan Triparty Repo.
- I.6. **Partisipan Triparty Repo** adalah pihak yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh KPEI untuk dapat melakukan Transaksi Repo melalui Fasilitas Transaksi Repo sebagai Penjual Repo atau Pembeli Repo dan telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Triparty Repo.
- I.7. **Penjual Repo** adalah pihak yang menyerahkan Efek untuk ditukarkan dengan sejumlah dana dengan janji untuk membeli kembali Efek tersebut pada waktu dan harga yang telah disepakati.
- I.8. **Pembeli Repo** adalah pihak yang menyerahkan sejumlah dana untuk ditukarkan dengan Efek dengan janji menjual kembali efek tersebut pada waktu dan harga yang telah disepakati.
- I.9. **Efek** adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- I.10. **Efek Yang Dibeli** adalah Efek yang dijual atau harus dijual oleh Penjual Repo kepada Pembeli Repo berdasarkan Transaksi Repo tersebut dan setiap Efek yang dialihkan oleh Penjual Repo kepada Pembeli Repo berdasarkan Substitusi berkenaan dengan Transaksi Repo sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.04/2015 Tentang Global Master Repurchase Agreement Indonesia.

- I.11. **Hari Perdagangan** adalah hari diselenggarakannya kegiatan Transaksi Repo yaitu hari Senin sampai hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh KPEI.
- I.12. **Global Master Repurchase Agreement Indonesia** yang selanjutnya disingkat **GMRA Indonesia** adalah standar perjanjian Transaksi Repo sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.04/2015 Tentang Global Master Repurchase Agreement Indonesia.
- I.13. **Perjanjian Fasilitas Triparty Repo** adalah kesepakatan antara Partisipan Triparty Repo dengan KPEI dalam penggunaan Fasilitas Triparty Repo.
- I.14. **Rekening Efek Utama Depositori** yang selanjutnya disebut “**Rekening Efek Utama 001**” adalah Rekening Efek Utama yang digunakan oleh Partisipan Triparty Repo atau Pihak lain yang disetujui OJK untuk menyimpan Efek dan mencatatkan Efek dan/atau dana miliknya sendiri atau digunakan untuk menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KSEI Nomor I-B Tentang Rekening Efek Utama.
- I.15. **Laporan** adalah sejumlah dokumen yang disampaikan secara elektronik oleh KPEI kepada Partisipan Triparty Repo melalui Fasilitas Triparty Repo sehubungan dengan Transaksi Repo yang dilakukan.
- I.16. **Marjin** adalah sejumlah dana dan/atau efek yang wajib diserahkan kepada KPEI sebagai pengelola Fasilitas Triparty Repo dari Penjual Repo atau Pembeli Repo dalam hal nilai Efek yang telah ditransaksikan mengalami penurunan atau mengalami kenaikan, sesuai dengan kesepakatan antar Partisipan Triparty Repo.
- I.17. **Penyelesaian Delivery Versus Payment** yang selanjutnya disebut sebagai **DvP** adalah mekanisme Transaksi Repo yang penyerahan dana dan Efek Yang Dibeli dilakukan secara bersamaan di dalam Fasilitas Triparty Repo.
- I.18. **Penyelesaian Free of Payment** yang selanjutnya disebut sebagai **FoP** adalah mekanisme Transaksi Repo yang penyerahan dananya dilakukan di luar Fasilitas Triparty Repo dan penyerahan Efek Yang Dibeli dilakukan melalui Fasilitas Triparty Repo.
- I.19. **Mark to Market** adalah proses penilaian kembali nilai pasar wajar Efek dalam Transaksi Repo berdasarkan harga penutupan atau harga acuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan.
- I.20. **Akhir Hari Perdagangan** adalah hari ketika berakhirnya jam operasional Fasilitas Transaksi Repo.
- I.21. **Substitusi** adalah permintaan penggantian oleh Penjual Repo atas Efek Yang Dibeli kepada Pembeli Repo atau permintaan penggantian oleh Pembeli Repo atas Efek yang Dibeli kepada Penjual Repo.
- I.22. **Penyesuaian Transaksi (Trade Adjustment)** adalah permintaan penyesuaian Transaksi Repo yang akan menyebabkan terbentuknya kontrak baru.
- I.23. **Agen** adalah Partisipan Triparty Repo yang bertindak untuk dan atas nama nasabahnya.

II. Partisipan Triparty Repo

II.1. Persyaratan Untuk Menjadi Partisipan Triparty Repo

- II.1.1. Pihak yang dapat menjadi Partisipan Triparty Repo adalah Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan.
- II.1.2. Calon Partisipan Triparty Repo wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - II.1.2.1. Memiliki sistem operasional yang memadai untuk mendukung Transaksi Repo melalui Fasilitas Triparty Repo;
 - II.1.2.2. Memberikan spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang dan identitas pejabat yang berwenang;
 - II.1.2.3. Bersedia menaati seluruh ketentuan mengenai Transaksi Repo yang dikeluarkan oleh KPEI.
- II.1.3. Calon Partisipan Triparty Repo yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.1.2. wajib menandatangani Perjanjian Fasilitas Triparty Repo.
- II.1.4. Dalam hal seluruh persyaratan telah terpenuhi, calon Partisipan Triparty Repo berhak mendapatkan akses dan menggunakan Fasilitas Triparty Repo.

III. Kewajiban Dan Hak

III.1. Kewajiban Dan Hak KPEI

III.1.1. Kewajiban KPEI

- III.1.1.1. Menampilkan data transaksi yang merupakan kesepakatan antara Pembeli Repo dan Penjual Repo;
- III.1.1.2. Melakukan *Mark to Market*;
- III.1.1.3. Mengelola dan melakukan penagihan Marjin (*margin call*) sesuai kesepakatan para Partisipan Triparty Repo yang bersangkutan.

III.1.2. Hak KPEI

- III.1.2.1. Menghentikan Transaksi Repo dari Fasilitas Triparty Repo apabila terjadi peristiwa kegagalan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan X Peraturan ini.
- III.1.2.2. Melakukan penggantian Efek Yang Dibeli sesuai dengan permintaan Pembeli Repo, dalam hal Efek yang Dibeli jatuh tempo, *delisting*, dan/atau emiten mengalami insolvensi sesuai dengan kondisi tertentu yang disepakati diawal oleh para Partisipan Triparty Repo; dan
- III.1.2.3. Memperoleh imbalan biaya atas jasa penggunaan Fasilitas Triparty Repo oleh Partisipan Triparty Repo.

III.2. Kewajiban Dan Hak Partisipan Triparty Repo Secara Umum

III.2.1. Kewajiban Partisipan Triparty Repo Secara Umum

Kewajiban Partisipan Triparty Repo dalam hal penggunaan Fasilitas Triparty Repo secara umum adalah sebagai berikut:

- III.2.1.1. Menggunakan Perjanjian GMRA Indonesia dalam rangka melaksanakan Transaksi Repo melalui Fasilitas Triparty Repo;
- III.2.1.2. Mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh KPEI;
- III.2.1.3. Menyampaikan salinan dokumen legal, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, apabila sewaktu-waktu dimintakan oleh KPEI;
- III.2.1.4. Membayar kompensasi atas pendapatan Marjin dalam bentuk Efek (*income payment*);
- III.2.1.5. Membayar setiap tagihan yang disampaikan oleh KPEI;
- III.2.1.6. Memiliki perjanjian keagenan sesuai dengan GMRA Indonesia untuk melaksanakan Transaksi Repo dan menggunakan *single identification number* milik nasabahnya, bagi Partisipan Triparty Repo yang berperan sebagai Agen; dan
- III.2.1.7. Melampirkan lampiran (*annex*) GMRA Indonesia sesuai dengan jenis Transaksi Reponya pada sistem Fasilitas Triparty Repo.

III.2.2. Hak Partisipan Triparty Repo Secara Umum

Hak Partisipan Triparty Repo dalam hal penggunaan Fasilitas Triparty Repo secara umum adalah sebagai berikut:

- III.2.2.1. Dapat mengakses, menggunakan, mendaftarkan dan/atau memasukkan data Transaksi Repo ke dalam Fasilitas Triparty Repo:
 - III.2.2.1.1. sejak Tanggal Pembelian sampai dengan Tanggal Pembelian Kembali; dan/atau
 - III.2.2.1.2. dalam rentang waktu setelah Tanggal Pembelian yang dilakukan sebelumnya di luar Fasilitas Triparty Repo.
- III.2.2.2. Memperoleh layanan-layanan yang ada pada Fasilitas Triparty Repo, yaitu:
 - III.2.2.2.1. Pembentukan instruksi dan penyelesaian Transaksi Repo;
 - III.2.2.2.2. Pengelolaan pendapatan atas Efek Yang Dibeli (*Income Payment*);
 - III.2.2.2.3. Penyerahan *fee* yang dihasilkan dari Transaksi Repo untuk diserahkan kepada Pembeli Repo;
 - III.2.2.2.4. *Mark to market* atas nilai Efek;
 - III.2.2.2.5. Perhitungan, penagihan dan pemeliharaan Marjin;
 - III.2.2.2.6. Penyampaian Laporan.

III.3. Kewajiban Dan Hak Partisipan Triparty Repo Secara Khusus

III.3.1. Kewajiban Dan Hak Partisipan Triparty Repo Sebagai Penjual Repo

- III.3.1.1. Partisipan Triparty Repo sebagai Penjual Repo dalam hal penggunaan Fasilitas Triparty Repo berkewajiban:
 - III.3.1.1.1. Menyerahkan Efek Yang Dibeli kepada Pembeli Repo sesuai dengan jumlah dan pada tanggal pembelian (*purchase date*) yang telah disepakati;
 - III.3.1.1.2. Menyerahkan dana kepada Pembeli Repo sesuai dengan nilai dan pada tanggal pembelian kembali (*repurchase date*) yang telah disepakati;
 - III.3.1.1.3. Menyerahkan Efek Yang Dibeli kepada Pembeli Repo dengan minimal nilai yang sama, apabila Substitusi telah dikonfirmasi oleh Pembeli Repo;
 - III.3.1.1.4. Membayar biaya transaksi Repo (*repo rate*) kepada Pembeli Repo yang ditagihkan oleh KPEI; dan
 - III.3.1.1.5. Memasukkan data-data terkait dengan Transaksi Repo ke dalam Fasilitas Triparty Repo, termasuk namun tidak terbatas pada volume dan harga pembelian.
- III.3.1.2. Partisipan Triparty Repo sebagai Penjual Repo dalam hal penggunaan Fasilitas Triparty Repo berhak:
 - III.3.1.2.1. Menerima dana dari Pembeli Repo sesuai dengan nilai dan pada tanggal pembelian (*purchase date*) yang telah disepakati;
 - III.3.1.2.2. Menerima Efek Yang Dibeli dari Pembeli Repo sesuai dengan jumlah dan pada tanggal pembelian kembali (*repurchase date*) yang telah disepakati;
 - III.3.1.2.3. Memberikan instruksi Substitusi kepada Pembeli Repo sesuai dengan nilai yang disepakati;
 - III.3.1.2.4. Menerima penggantian Efek Yang Dibeli dari Pembeli Repo sesuai dengan jenis, jumlah, dan nilai yang disepakati;
 - III.3.1.2.5. Menerima Laporan dari KPEI;
 - III.3.1.2.6. Menarik kelebihan Marjin;
 - III.3.1.2.7. Melakukan *offset/netting* kelebihan Marjin yang dimiliki dengan tagihan kekurangan Marjin (*net off*);
 - III.3.1.2.8. Melakukan Penyesuaian Transaksi (*Trade Adjustment*) apabila disepakati kedua belah pihak;

III.3.1.2.9. Menerima kompensasi atas pendapatan Efek Yang Dibeli (*Income Payment*) berupa kupon dalam hal Efek bersifat utang dan/atau dividen dalam hal Efek bersifat ekuitas; dan

III.3.1.2.10. Menerima atau menanggihkan konfirmasi *margin call* yang disampaikan oleh KPEI.

III.3.2. Kewajiban Dan Hak Partisipan Triparty Repo Sebagai Pembeli Repo

III.3.2.1. Partisipan Triparty Repo sebagai Pembeli Repo dalam hal penggunaan Fasilitas Triparty Repo berkewajiban:

III.3.2.1.1. Menyerahkan dana kepada Penjual Repo sesuai dengan nilai dan pada tanggal pembelian (*purchase date*) yang telah disepakati;

III.3.2.1.2. Menyerahkan Efek Yang Dibeli kepada Penjual Repo sesuai dengan jumlah dan pada tanggal pembelian kembali (*repurchase date*) yang telah disepakati;

III.3.2.1.3. Menyerahkan Efek Yang Dibeli kepada Penjual Repo dengan minimal nilai yang sama, apabila Substitusi telah dikonfirmasi oleh Pembeli Repo;

III.3.2.1.4. Membayar kompensasi atas pendapatan Efek Yang Dibeli (*income payment*) berupa kupon dalam hal Efek bersifat utang dan atau dividen dalam hal Efek bersifat ekuitas; dan

III.3.2.1.5. Memasukkan data-data terkait dengan transaksi pembelian Repo ke dalam Fasilitas Triparty Repo, termasuk namun tidak terbatas pada volume dan harga pembelian.

III.3.2.2. Partisipan Triparty Repo sebagai Pembeli Repo dalam hal penggunaan Fasilitas Triparty Repo berhak:

III.3.2.2.1. Menerima Efek Yang Dibeli dari Penjual Repo sesuai dengan jumlah dan pada tanggal pembelian (*purchase date*) yang telah disepakati;

III.3.2.2.2. Menerima dana dari Penjual Repo sesuai dengan nilai dan tanggal (*repurchase date*) yang telah disepakati;

III.3.2.2.3. Memberikan instruksi Substitusi kepada Penjual Repo sesuai dengan jenis dan jumlah yang disepakati;

III.3.2.2.4. Menerima penggantian Efek Yang Dibeli dari Penjual Repo sesuai dengan jenis, jumlah, dan nilai yang disepakati;

III.3.2.2.5. Menerima Laporan dari KPEI;

III.3.2.2.6. Menerima atau menanggihkan konfirmasi *margin call* yang disampaikan oleh KPEI;

- III.3.2.2.7. Melakukan *offset/netting* kelebihan Marjin yang dimiliki dengan tagihan kekurangan Marjin (*margin net off*);
 - III.3.2.2.8. Melakukan Penyesuaian Transaksi (*Trade Adjustment*) apabila disepakati kedua belah pihak; dan
 - III.3.2.2.9. Menerima *fee* transaksi Repo (*repo rate*) dari Penjual Repo yang ditagihkan oleh KPEI.
- III.3.2.3. Dalam hal Partisipan Triparty Repo menggunakan Fasilitas Triparty Repo atas Transaksi Repo yang telah berjalan maka diberlakukan pengecualian:
- III.3.2.3.1. Ketentuan III.3.2.1.1. terhadap Pembeli Repo; dan
 - III.3.2.3.2. Ketentuan III.3.1.2.1. terhadap Penjual Repo.

III.3.3. Pembatasan Bagi Partisipan Triparty Repo Untuk Menggunakan Fasilitas Triparty Repo

- III.3.3.1. KPEI memberikan hak akses penggunaan Fasilitas Triparty Repo kepada pejabat berwenang dengan mekanisme yang ditentukan oleh KPEI.
- III.3.3.2. Hak akses penggunaan Fasilitas Triparty Repo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.3.3.1 dan segala akibatnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Partisipan Triparty Repo dan atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IV. Tata Cara Penyelesaian Transaksi Repo Pada Tanggal Pembelian (*Purchase Date*)

Tata cara penyelesaian Transaksi Repo pada tanggal pembelian (*purchase date*) dapat dilakukan dengan mekanisme DvP atau FoP.

- IV.1. Dalam hal para Partisipan Triparty Repo sepakat untuk menggunakan mekanisme DvP, maka penyelesaian Transaksi Repo dilakukan dengan tata cara dan urutan sebagai berikut:
 - IV.1.1. Penjual Repo memasukkan data Transaksi Repo ke dalam Fasilitas Triparty Repo.
 - IV.1.2. Pembeli Repo melakukan konfirmasi melalui Fasilitas Triparty Repo.
 - IV.1.3. Dalam hal proses pencocokan data telah sesuai, maka KPEI, melalui Fasilitas Triparty Repo, akan menyampaikan instruksi penyelesaian Transaksi Repo kepada KSEI berupa pemindahan Efek dari Rekening Efek Utama 001 milik Penjual Repo kepada Rekening Efek Utama 001 milik Pembeli Repo dan pemindahan dana milik Pembeli Repo kepada Penjual Repo.
- IV.2. Dalam hal para Partisipan Triparty Repo sepakat untuk menggunakan mekanisme FoP, maka penyelesaian Transaksi Repo dilakukan dengan tata cara dan urutan sebagai berikut:
 - IV.2.1. Penyerahan dana dari Pembeli Repo kepada Penjual Repo, dilakukan di luar Fasilitas Fasilitas Triparty Repo.
 - IV.2.2. Penjual Repo melakukan konfirmasi penerimaan dana melalui Fasilitas Triparty Repo.



- IV.2.3. KPEI, melalui Fasilitas Triparty Repo, akan menyampaikan instruksi penyelesaian Transaksi Repo kepada KSEI berupa pemindahan Efek dari Rekening Efek Utama 001 milik Penjual Repo kepada Rekening Efek Utama 001 milik Pembeli Repo.
- IV.3. Penyelesaian Transaksi Repo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1. selambat-lambatnya dilakukan pada pukul 15.00 WIB pada Tanggal Pembelian yang disepakati oleh para Partisipan Triparty Repo.
- IV.4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Transaksi Repo pada tanggal pembelian (*purchase date*) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran KPEI.

V. Tata Cara Penggantian Efek Yang Dibeli

- V.1. Partisipan Triparty Repo dapat melakukan penggantian, baik sebagian maupun seluruh Efek Yang Dibeli yang sedang ditransaksikan.
- V.2. Efek pengganti dan Efek yang akan digantikan oleh Partisipan Triparty Repo wajib merupakan efek yang ekuivalen dan memiliki nilai yang minimal sama.
- V.3. Penggantian Efek Yang Dibeli di dalam Fasilitas Triparty Repo terdiri dari 2 (dua) mekanisme, yaitu:

V.3.1. Substitusi oleh Penjual Repo

- V.3.1.1. Instruksi penggantian Efek Yang Dibeli oleh Penjual Repo dan disertai dengan input data terkait dengan jumlah Efek yang akan digantikan dan jumlah Efek pengganti;
- V.3.1.2. Penggantian Efek Yang Dibeli hanya dapat dilakukan apabila telah mendapatkan konfirmasi persetujuan dari Pembeli Repo;

V.3.2. Substitusi oleh Pembeli Repo

- V.3.2.1. Instruksi penggantian Efek Yang Dibeli oleh Pembeli Repo dan disertai dengan input data terkait dengan jumlah Efek yang akan digantikan;
- V.3.2.2. Penjual Repo memberikan konfirmasi dan menyampaikan usulan Efek pengganti;
- V.3.2.3. Penggantian Efek Yang Dibeli hanya dapat dilakukan apabila Pembeli Repo telah setuju dengan Efek pengganti yang diusulkan oleh Penjual Repo;
- V.3.2.4. Dalam hal usulan penggantian Efek Yang Dibeli yang diajukan oleh Penjual Repo, tidak dikonfirmasi oleh Pembeli Repo sampai dengan Akhir Hari Perdagangan, maka dianggap tidak terjadi penggantian Efek Yang Dibeli.
- V.4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggantian Efek Yang Dibeli diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran KPEI.

VI. Tata Cara Penyesuaian Transaksi (*Trade Adjustment*)

- VI.1. Partisipan Triparty Repo dapat melakukan Penyesuaian Transaksi (*Trade Adjustment*) atas Transaksi yang belum jatuh tempo.
- VI.2. Partisipan Triparty Repo yang ingin melakukan Penyesuaian Transaksi (*Trade Adjustment*) dapat melakukan perubahan atas harga, jenis dan jumlah Efek Yang Dibeli, dan tanggal baru yang diberlakukan, melalui Fasilitas Triparty Repo.
- VI.3. Penyesuaian Transaksi (*Trade Adjustment*) wajib melalui proses konfirmasi dari para Partisipan Triparty Repo yang bersangkutan.
- VI.4. Fasilitas Triparty Repo mencatat Penyesuaian Transaksi (*Trade Adjustment*) sebagai kontrak baru.
- VI.5. Apabila proses konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.3. tidak dilaksanakan sampai dengan Akhir Hari Perdagangan yang sama ketika Penyesuaian Transaksi (*Trade Adjustment*) dilakukan, maka Penyesuaian Transaksi (*Trade Adjustment*) dianggap tidak terjadi.
- VI.6. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyesuaian Transaksi (*Trade Adjustment*) pada tanggal pembelian kembali (*repurchase date*) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran KPEI.

VII. Tata Cara Penyelesaian Transaksi Repo Pada Tanggal Pembelian Kembali (*Repurchase Date*)

Tata cara penyelesaian Transaksi Repo pada tanggal pembelian kembali (*repurchase date*) dapat dilakukan dengan mekanisme DvP atau FoP.

- VII.1. Dalam hal para Partisipan Triparty Repo sepakat untuk menggunakan mekanisme DvP, maka penyelesaian Transaksi Repo dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - VII.1.1. KPEI, melalui Fasilitas Triparty Repo, akan menyampaikan instruksi penyelesaian Transaksi Repo kepada KSEI berupa pemindahan Efek dari Rekening Efek Utama 001 milik Pembeli Repo kepada Rekening Efek Utama 001 milik Penjual Repo dan pemindahan dana milik Penjual Repo kepada Pembeli Repo.
- VII.2. Dalam hal para Partisipan Triparty Repo sepakat untuk menggunakan mekanisme FoP, maka penyelesaian Transaksi Repo dilakukan dengan tata cara dan urutan sebagai berikut:
 - VII.2.1. Penyerahan dana dari Penjual Repo kepada Pembeli Repo, dilakukan di luar Fasilitas Triparty Repo.
 - VII.2.2. Pembeli Repo melakukan konfirmasi penerimaan dana melalui Fasilitas Triparty Repo.
 - VII.2.3. KPEI, melalui Fasilitas Triparty Repo, akan menyampaikan instruksi penyelesaian Transaksi Repo kepada KSEI berupa pemindahan Efek dari Rekening Efek Utama 001 milik Pembeli Repo kepada Rekening Efek Utama 001 milik Penjual Repo.

- VII.2.4. Penyelesaian Transaksi Repo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.1. selambat-lambatnya dilakukan pada pukul 15.00 WIB pada Tanggal Pembelian Kembali yang disepakati oleh para Partisipan Triparty Repo.
- VII.2.5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Transaksi Repo pada tanggal pembelian kembali (*repurchase date*) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran KPEI.

VIII. *Mark to Market*

- VIII.1. *Mark to Market* dilakukan setiap Hari Perdagangan atas transaksi yang belum jatuh tempo.
- VIII.2. Proses *Mark to Market* mengacu kepada:
 - VIII.2.1. Harga acuan yang ditetapkan oleh Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI), dalam hal Efek yang ditransaksikan berupa obligasi; dan
 - VIII.2.2. Harga penutupan yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), dalam hal Efek yang ditransaksikan berupa saham.

IX. Proses Penagihan Marjin (*margin call*) dan Penyelesaian Marjin

- IX.1. Penagihan Marjin (*margin call*) disampaikan oleh KPEI berdasarkan hasil *Mark to Market* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.
- IX.2. Apabila hasil *Mark to Market* menunjukkan adanya kekurangan Marjin pada Efek Yang Dibeli yang ditransaksikan, maka KPEI, akan menyampaikan penagihan Marjin (*margin call*) kepada Partisipan Triparty Repo yang mempunyai kekurangan Marjin dan menyampaikan konfirmasi penagihan Marjin (*margin call*) kepada Partisipan Triparty Repo penerima Marjin.
- IX.3. Atas konfirmasi penagihan Marjin (*margin call*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IX.2., Partisipan Triparty Repo penerima Marjin dapat menyampaikan konfirmasi melalui Fasilitas Triparty Repo yang menyatakan menerima penagihan Marjin (*margin call*) atau menyanggahkan penagihan Marjin (*margin call*).
- IX.4. Dalam hal konfirmasi Partisipan Triparty Repo penerima Marjin menyatakan menerima penagihan Marjin (*margin call*), maka Partisipan Triparty Repo yang mempunyai kekurangan Marjin wajib menyerahkan Marjin kepada KPEI dengan nilai sesuai dengan yang tercantum pada penagihan Marjin (*margin call*) yang disampaikan oleh KPEI.
- IX.5. Dalam hal konfirmasi Partisipan Triparty Repo penerima Marjin menyatakan menyanggahkan penagihan Marjin (*margin call*), maka Partisipan Triparty Repo yang mempunyai kekurangan Marjin tidak wajib menyerahkan Marjin kepada KPEI.
- IX.6. Partisipan Triparty Repo yang mempunyai kekurangan Marjin dapat menyerahkan Marjin kepada KPEI yang nilainya melebihi yang tercantum pada penagihan Marjin (*margin call*).
- IX.7. Penyelesaian Marjin (*margin call settlement*) oleh Partisipan Triparty Repo yang mempunyai kekurangan Marjin wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) hari setelah KPEI menerbitkan

penagihan Marjin (*margin call*) pertama kali atau pada hari yang sama setelah KPEI menerbitkan penagihan Marjin (*margin call*) hasil *nett off*.

- IX.8. Dalam hal tanggal penyelesaian Marjin (*margin call settlement*) jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah, maka kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IX.4. efektif berlaku untuk Hari Perdagangan berikutnya.
- IX.9. Partisipan Triparty Repo penerima Marjin bertanggung jawab penuh atas segala akibat dan risiko atas tindakan penangguhan penagihan Marjin (*margin call*).
- IX.10. Ketentuan lebih lanjut mengenai penagihan Marjin (*margin call*) dan penyelesaian Marjin (*margin call settlement*) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran KPEI.

X. Peristiwa Kegagalan

Peristiwa kegagalan dalam pelayanan Fasilitas Triparty Repo dapat disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- X.1. Terjadinya peristiwa kegagalan atau kondisi serupa dimana tidak dapat diselesaikannya Transaksi Repo sebagaimana diatur dalam GMRA atau perjanjian utama yang mengatur Transaksi Repo.
- X.2. Peristiwa lain yang tidak berkaitan langsung dengan Transaksi Repo, antara lain meliputi:
 - X.2.1. Partisipan Triparty Repo melakukan tindakan penipuan di bidang keuangan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - X.2.2. Partisipan Triparty Repo dicabut izin usahanya oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - X.2.3. Hal-hal lain yang disepakati oleh para Partisipan Triparty Repo yang bersangkutan.
- X.3. Dalam hal terjadi peristiwa kegagalan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan X.1. dan X.2., maka KPEI akan menjalankan proses dengan cara:
 - X.3.1. menghentikan kegiatan Transaksi Repo dari Fasilitas Triparty Repo; dan
 - X.3.2. menyerahkan pemindahan Marjin yang ada pada Partisipan Triparty Repo yang mengalami kegagalan kepada Partisipan Triparty Repo yang tidak mengalami kegagalan atas Transaksi Repo yang terkait.
- X.4. Dalam hal terjadi peristiwa kegagalan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan X.2., KPEI akan menjalankan proses sebagaimana dimaksud dalam ketentuan X.3. setelah mendapat notifikasi dari Partisipan Triparty Repo yang tidak gagal yang disertai dengan dokumen-dokumen pendukung paling lambat 1 (satu) Hari Perdagangan setelah dokumen diterima.
- X.5. KPEI memberikan Laporan kepada para Partisipan Triparty Repo terkait dengan peristiwa kegagalan melalui Fasilitas Triparty Repo dan proses kegagalan dijalankan setelah mendapatkan notifikasi dari Partisipan Triparty Repo yang tidak mengalami peristiwa kegagalan.

- X.6. Transaksi Repo yang dihentikan dari Fasilitas Triparty Repo sebagaimana dimaksud ketentuan X.3. tidak menghentikan Transaksi Repo secara hukum dan Partisipan Triparty Repo yang bersangkutan menyelesaikan peristiwa kegagalan tersebut di luar Fasilitas Triparty Repo.

XI. Pengakhiran Transaksi Repo

Penghentian Transaksi dari Fasilitas Triparty Repo dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- XI.1. Penyelesaian Transaksi Repo yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo yang disepakati oleh para Partisipan Triparty Repo.
- XI.2. Penyelesaian Transaksi Repo yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo yang disepakati oleh para Partisipan Triparty Repo.
- XI.3. Peristiwa Kegagalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal X Peraturan ini.
- XI.4. Hal-hal lain yang dapat membahayakan stabilitas pasar berdasarkan pertimbangan dan/atau perintah Otoritas Jasa Keuangan.

XII. Biaya Penggunaan Fasilitas Triparty Repo

- XII.1. Setiap Partisipan Triparty Repo dikenakan biaya penggunaan Fasilitas Triparty Repo sebesar 0.02% (dua persepuluh ribu) perbulan dari setiap nilai transaksi yang masih berjalan di bulan yang bersangkutan dan ditagihkan setiap bulannya.
- XII.2. Biaya penggunaan Fasilitas Transaksi Repo ditagihkan oleh KPEI kepada Partisipan Triparty Repo melalui tagihan tertulis melalui surat dan/atau media elektronik.
- XII.3. Pengenaan biaya penggunaan Fasilitas Triparty Repo harus dibayar secara penuh oleh Partisipan Triparty Repo dan sudah efektif dalam rekening KPEI setiap bulan paling lambat pada hari kalender ke-12 (dua belas) bulan berikutnya.
- XII.4. Dalam hal hari kalender ke-12 (dua belas) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan XII.3. Peraturan ini jatuh pada hari Sabtu atau hari Minggu atau hari libur, maka kewajiban tersebut efektif pada Hari Perdagangan berikutnya.
- XII.5. Pembayaran biaya penggunaan Fasilitas Triparty Repo wajib ditambah dengan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai dan kewajiban perpajakan lainnya dari Partisipan Triparty Repo yang dibayarkan melalui KPEI sebagai wajib pungut.
- XII.6. Keterlambatan pembayaran biaya penggunaan Fasilitas Triparty Repo dikenakan denda sebesar 1% (satu perseratus) dari jumlah biaya yang harus dibayar untuk setiap hari kalender keterlambatan.

XIII. Ketentuan lain-lain

- XIII.1. KPEI menyediakan Fasilitas Triparty Repo yang dapat digunakan oleh Partisipan Triparty Repo dalam rangka terlaksananya Transaksi Repo yang tertib dan aman.

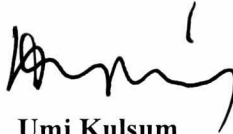


- XIII.2. KPEI berperan sebagai pihak yang memfasilitasi Transaksi Repo antar Partisipan Triparty Repo dan tidak menjamin penyelesaian Transaksi Repo.
- XIII.3. Fasilitas Triparty Repo yang disediakan oleh KPEI hanya dapat digunakan terhadap Transaksi Repo yang dibuat antar Partisipan Triparty Repo berdasarkan peraturan OJK yang berlaku.
- XIII.4. Informasi yang diinput melalui Fasilitas Triparty Repo memiliki kekuatan hukum yang sama dengan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian antar Partisipan Triparty Repo sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang berlaku.
- XIII.5. Partisipan Triparty Repo yang menggunakan Fasilitas Triparty Repo terikat dan tunduk pada ketentuan Peraturan ini.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 25-02-2019



Sunandar
Direktur Utama



Umi Kulsum
Direktur



Iding Pardi
Direktur

